

Bản án số: **48/2025/HS-ST**

Ngày: 29/8/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 7 - HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:* Bà **Nguyễn Thị Ngọc Lan**

- *Các Hội thẩm nhân dân:* Bà **Ngô Thị Yên**

Bà **Hoàng Thị An**

- *Thư ký phiên tòa:* Ông **Đỗ Kỳ Anh** - Cán bộ Tòa án nhân dân khu vực 7 – Hà Nội

- *Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 – Hà Nội tham gia phiên tòa:* Bà **Nguyễn Thị Việt Hà** - Kiểm sát viên

Ngày 29 tháng 8 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử trực tuyến sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 37/2025/TLST-HS ngày 14 tháng 8 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 50/2025/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 8 năm 2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Hoài N.** Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không. Sinh ngày 19/5/1985, tại Hải Phòng. Nơi cư trú: thôn M, xã C, thành phố Hải Phòng. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ học vấn : 12/12. Họ và tên cha: Nguyễn Thanh B sinh năm 1954. Họ và tên mẹ: Đỗ Thị M, sinh năm 1956. Anh chị em: 02; N là con thứ 2. Vợ : Nguyễn Thị L - sinh năm 1987 công nhân. Con: 03 con. Con lớn sinh năm 2010- con nhỏ sinh năm 2018. Tiền án, tiền sự: Theo Trích lục tiền án, tiền sự số: 6934667/2025/PV06 ngày 06/5/2025: Không.

Nhân thân:

- Ngày 02/7/2003 bị Toà án nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (nay là Hải Phòng) xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 24 tháng về tội Cường đoạt tài sản. Đã chấp hành xong bản án, được xoá án tích.

- Ngày 08/5/2012 Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng xử phạt 04 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Ra trại ngày 30/8/2013 đã chấp hành xong bản án, được xoá án tích.

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 01/4/2025 đến nay. Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại trại giam S1 – Công an T4. Số giam 3194 G2/6. (Có mặt tại phiên tòa)

- **Người bị hại:**

+ Ông **Đỗ Văn S**, sinh năm 1977. Nơi cư trú: Thôn E, xã V, tỉnh Hưng Yên (Vắng mặt).

- + Ông Vũ Đức T, sinh năm 1977. Nơi cư trú: Số G, phường C, thành phố Hà Nội (Vắng mặt)
- + Anh Lương Hoài N1, sinh năm 1993. Nơi cư trú: Thôn T, xã A, thành phố Hải Phòng (Vắng mặt)
- + Ông Nguyễn Thái N2, sinh năm 1980. Nơi cư trú: Thôn Đ, xã P, tỉnh Phú Thọ (Vắng mặt)
- + Anh Trần Mạnh T1, sinh năm 1993. Nơi cư trú: Thôn Đ, xã S, thành phố Hà Nội (Vắng mặt)
- + Ông Nguyễn Doãn N3, sinh năm 1982 và bà Lê Thị Kim T2, sinh năm 1981. Nơi cư trú: Thôn L, xã P, thành phố Hà Nội (Vắng mặt).

- Nguyên đơn dân sự:

- + Công ty cổ phần C3.

Trụ sở ĐKKD: Dốc Đ, phường V, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Chí L1 – Tổng giám đốc

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Minh H – Trưởng phòng Hành chính nhân sự theo Giấy ủy quyền số 476/GUQ-LIOA ngày 21/8/2025. (Vắng mặt)

- Bị đơn dân sự:

- + Công ty trách nhiệm hữu hạn D1

Trụ sở: Số B T, phường H, thành phố Hải Phòng.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Văn D – Giám đốc

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Giang Hùng C, sinh năm 1979

Theo Giấy ủy quyền số: 10/UQ-2024 ngày 03/12/2024. (Có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- + Công ty trách nhiệm hữu hạn Đ1

Trụ sở: Số A V, Phường N, Thành phố Hải Phòng

Người đại diện theo pháp luật: Bà Vũ Thị L2 – Giám đốc. (Vắng mặt)

- + Công ty B1

Trụ sở: Số C, KĐT V, phường K, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Đức A – Giám đốc

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Lan T3 – Nhân viên phòng nghiệp vụ theo Giấy ủy quyền ngày 20/7/2025. (Có mặt)

- + Ông Nguyễn Thanh B, sinh năm 1954

Nơi cư trú: Thôn M, xã C, thành phố Hải Phòng. (Có mặt)

- + Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1987

Nơi cư trú: Thôn M, xã C, thành phố Hải Phòng. (Có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án như sau:

Khoảng 9h30' ngày 30/11/2024, Nguyễn Hoài N (có GPLX hạng FC) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 15C-182.73 kéo rơ moóc BKS 15R-094.39 lưu thông trên đường T, chiều K hướng cầu Đ. Đến Km 2+520 thuộc địa phận thôn V, xã Đ, thành phố Hà Nội, N điều khiển xe không chú ý quan sát dẫn đến va chạm với các phương tiện lưu thông phía trước cùng chiều, đang dừng xe do tín hiệu đèn giao

thông tại ngã tư màu đỏ, gồm: Xe ô tô con, nhãn hiệu Toyota BKS 30K-742.10 do anh Đỗ Văn S điều khiển; xe ô tô con Mercedes BKS 30E-699.79 do anh Vũ Đức T điều khiển; xe ô tô con nhãn hiệu Mercedes Benz BKS 14A-475.78 do anh Lương Hoài N1 điều khiển; xe ô tô nhãn hiệu Mazda, BKS 19A-042.72 do anh Nguyễn Thái N2 điều khiển; xe ô tô tải van, nhãn hiệu Kia BKS 29D-309.72 do anh Trần Mạnh T1 điều khiển và xe ô tô khách nhãn hiệu Caunty HM BKS 29B-085.79 do anh Nguyễn Doãn N3 điều khiển.

Hậu quả:

- Thiệt hại về người: Không.
- Thiệt hại về tài sản: Xe ô tô BKS 30K-742.10, xe ô tô BKS 30E-699.79, xe ô tô BKS 14A-475.78, xe ô tô BKS 19A-042.72, xe ô tô BKS 29D-309.72 và xe ô tô BKS 29B-085.79 bị hỏng.

Khám nghiệm hiện trường xác định:

Đoạn đường xảy ra tai nạn là đường hai chiều xe chạy, giữa đường có dải phân cách cố định. Phần đường bên phải, chiều Kim C1 hướng cầu Đ rộng 18,2m, được chia thành 04 làn đường xe chạy. Lấy mép đường bên trái đường T, chiều Kim C1 hướng cầu Đ làm chuẩn:

Xe ô tô đầu kéo BKS 15C- 182.73, kéo rơ mooc BKS 15R- 094.39 đỗ trên mặt đường, đầu xe hướng cầu Đ; tâm trục bánh trước bên trái xe ô tô đầu kéo BKS 15C- 182.73 cách mép đường làm chuẩn 0,3m; tâm trục bánh sau bên trái xe ô tô đầu kéo BKS 15C- 182.73 cách mép đường làm chuẩn 0,95m; tâm trục bánh sau cùng bên trái rơ mooc BKS 15R- 094.39 cách mép đường làm chuẩn 1,15m và cách cột mốc H5-Km2 là 23,5m.

Xe ô tô BKS 14A- 475.78 đỗ trên mặt đường, đầu xe hướng bên phải đường T theo chiều Kim C1 hướng cầu Đ; tâm trục bánh trước bên phải cách mép đường làm chuẩn 5,15m; tâm trục bánh sau bên phải cách mép đường làm chuẩn 2,6m và cách tâm trục bánh trước bên phải ô tô đầu kéo BKS 15C- 182.73 là 2,1m.

Xe ô tô BKS 30K- 742.10 đỗ trên mặt đường và trên dải phân cách, đầu xe hướng cầu Đ; tâm trục bánh trước bên phải cách mép đường làm chuẩn 0,35m; tâm trục bánh sau bên phải cách mép đường làm chuẩn 0,8m và cách tâm trục bánh sau bên phải xe ô tô BKS 14A- 475.78 là 1,8m.

Xe ô tô BKS 30E- 699.79 đỗ trên mặt đường và dải phân cách, đầu xe hướng cầu Đ; tâm trục bánh trước bên phải cách mép đường làm chuẩn 0,3m; tâm trục bánh sau bên phải cách mép đường làm chuẩn 0,22m và cách tâm trục bánh trước bên phải xe ô tô BKS 30K- 742.10 là 1,8m.

Xe ô tô BKS 19A- 042.72 đỗ trên mặt đường, đầu xe hướng cầu Đ; tâm trục bánh trước bên trái cách mép đường làm chuẩn 1,44m; tâm trục bánh sau bên trái cách mép đường làm chuẩn 1,6m và cách tâm trục bánh trước bên phải xe ô tô BKS 30K- 742.10 là 1,35m.

Xe ô tô BKS 29D- 309.72 đỗ trên mặt đường, đầu xe hướng cầu Đ; tâm trục bánh trước bên trái cách mép đường làm chuẩn 1,18m; tâm trục bánh sau bên trái cách mép đường làm chuẩn 1,6m và cách tâm trục bánh trước bên phải xe ô tô BKS 19A- 042.72 là 1,55m.

Xe ô tô BKS 29B- 085.79 đỗ trên mặt đường, đầu xe hướng cầu Đ; tâm trục bánh trước bên trái cách mép đường làm chuẩn 0,6m; tâm trục bánh sau bên trái cách mép đường làm chuẩn 0,6m và cách tâm trục bánh trước bên phải xe ô tô BKS 29D- 309.72 là 3,1m.

Mặt đường và mặt dải phân cách để lại vùng nhựa, kính vỡ KT (23,9x7,2)m, đầu vùng phía cầu Đ cách mép đường làm chuẩn 0,63m; đầu vùng phía Kim Chung cách mép đường làm chuẩn 0,41m và cách tâm trục bánh sau cùng bên trái rơ mooc BKS 15R- 094.39 là 3,7m.

Cạnh dải phân cách có vết vỡ bê tông KT (0,45x0,14)m, điểm thấp nhất cách mặt đường 0,12m, điểm gần nhất cách tâm trục bánh sau cùng bên trái rơ mooc BKS 15R- 094.39 là 1,2m.

Tạm giữ đồ vật, tài liệu trong quá trình xác minh:

- Xe ô tô BKS 30K- 742.10 nhãn hiệu Toyota Innova, số máy NB17958M20A, số khung 9MHFABBA8P0412814 và giấy tờ xe.

- Xe ô tô BKS 30E- 699.79 nhãn hiệu Mercedes, số máy 27186030455943, số khung RLMHF4JX6CV002039 và giấy tờ xe.

- Xe ô tô BKS 14A- 475.78 nhãn hiệu Mercedes – Benz số máy 26492939253484, số khung RLM0G8AB9LV010318 và giấy tờ xe.

- Xe ô tô BKS 19A- 042.72 nhãn hiệu Mazda Premacy, số máy FP833809, số khung GP10P2MH000271 và giấy tờ xe.

- Xe ô tô BKS 29D- 309.72 nhãn hiệu Kia Morning, số máy G3LAEP103929, số khung 911BFT866430 và giấy tờ xe.

- Xe ô tô BKS 29B- 085.79 nhãn hiệu County HN, số máy D4DDE558527, số khung RRFHD17PPET002746 và giấy tờ xe.

- Xe ô tô đầu kéo BKS 15C- 182.73 nhãn hiệu INTERNATIONAL, số máy 79414284, số khung APR8BN323936; rơ mooc BKS 15R- 094.39 nhãn hiệu KAILE số khung GD37F0P01970 và giấy tờ xe.

Cơ quan điều tra T5 - Bộ C4 giám định dấu vết cơ học trên các phương tiện liên quan. Kết luận giám định số 9599/KL-KTHS ngày 23/12/2024 của V - Bộ C4, kết luận:

1. Cơ chế hình thành dấu vết va chạm trên các phương tiện (xe ô tô đầu kéo biển số 15C-182.73 kéo theo rơ moóc biển số 15R- 094.39, xe ô tô biển số 30K- 742.10, xe ô tô biển số 30E- 699.79, xe ô tô biển số 14A- 475.78, xe ô tô biển số 19A- 042.72, xe ô tô biển số 29D- 309.72, xe ô tô biển số 29B- 085.79):

a) Cơ chế hình thành dấu vết va chạm giữa xe ô tô biển số 29D- 309.72 với xe ô tô biển số 29B- 085.79: Dấu vết biến dạng, trượt xước, mất chất màu đỏ ở mặt ngoài phía sau đuôi xe ô tô biển số 29B- 085.79 có chiều từ sau về trước, phù hợp với dấu vết biến dạng, hằn, trượt xước, bám dính chất màu đỏ ở mặt ngoài cụm chi tiết phía trước đầu xe ô tô biển số 29D- 309.72. Dấu vết va chạm ở xe ô tô biển số 29D- 309.72 tại các vị trí này có chiều từ trước về sau.

b) Cơ chế hình thành dấu vết va chạm giữa xe ô tô biển số 19A- 042.72 với xe ô tô biển số 29D- 309.72: Dấu vết biến dạng, trượt xước, bám dính chất màu đen ở mặt ngoài chắn đà sau xe ô tô biển số 29D- 309.72 có chiều từ sau về trước, phù

hợp với dấu vết biến dạng, trượt xước, mất chất màu đen ở mặt ngoài cụm chi tiết phía trước đầu xe ô tô biển số 19A- 042.72. Dấu vết va chạm ở xe ô tô biển số 19A- 042.72 tại các vị trí này có chiều từ trước về sau.

c) Cơ chế hình thành dấu vết va chạm giữa xe ô tô biển số 14A- 475.78 với xe ô tô biển số 19A- 042.72: Dấu vết biến dạng, trượt xước ở mặt ngoài cụm chi tiết phía sau đuôi xe ô tô biển số 19A- 042.72 có chiều từ sau về trước, phù hợp với dấu vết biến dạng, in, hằn, trượt xước ở mặt ngoài cụm chi tiết phía trước đầu xe ô tô biển số 14A- 475.78. Dấu vết va chạm ở xe ô tô biển số 14A- 475.78 tại các vị trí này có chiều từ trước về sau.

d) Cơ chế hình thành dấu vết va chạm giữa xe ô tô biển số 30E- 699.79 với xe ô tô biển số 14A- 475.78: Dấu vết biến dạng, trượt xước ở mặt ngoài cụm chi tiết phía sau bên trái đuôi xe ô tô biển số 14A- 475.78 có chiều từ sau về trước, phù hợp với dấu vết biến dạng, trượt xước ở mặt ngoài cụm chi tiết phía trước bên phải đầu xe ô tô biển số 30E- 699.79. Dấu vết va chạm ở xe ô tô biển số 30E- 699.79 tại các vị trí này có chiều từ trước về sau.

e) Cơ chế hình thành dấu vết va chạm giữa xe ô tô biển số 30K- 742.10 với xe ô tô biển số 30E- 699.79: Dấu vết biến dạng, hằn, trượt xước ở mặt ngoài phía sau bên phải đuôi xe ô tô biển số 30E- 699.79 có chiều từ sau về trước, phù hợp với dấu vết biến dạng, trượt xước ở mặt ngoài cụm chi tiết phía trước đầu xe ô tô biển số 30K- 742.10. Dấu vết va chạm ở xe ô tô biển số 30K- 742.10 tại các vị trí này có chiều từ trước về sau.

f) Cơ chế hình thành dấu vết va chạm giữa xe ô tô đầu kéo biển số 15C- 182.73 kéo theo rơ moóc biển số 15R- 094.39 với xe ô tô biển số 30K- 742.10: Dấu vết biến dạng, trượt xước ở mặt ngoài phía sau đuôi xe ô tô biển số 30K- 742.10 có chiều từ sau về trước, phù hợp với dấu vết biến dạng, trượt xước ở mặt ngoài cụm chi tiết phía trước đầu xe ô tô đầu kéo biển số 15C- 182.73 kéo theo rơ moóc biển số 15R- 094.39. Dấu vết va chạm ở xe ô tô đầu kéo biển số 15C- 182.73 kéo theo rơ moóc biển số 15R- 094.39 tại các vị trí này có chiều từ trước về sau.

g) Không xác định được dấu vết va chạm nào khác ngoài các dấu vết va chạm giữa xe ô tô đầu kéo biển số 15C- 182.73 kéo theo rơ moóc biển số 15R- 094.39, xe ô tô biển số 30K- 742.10, xe ô tô biển số 30E- 699.79, xe ô tô biển số 14A- 475.78, xe ô tô biển số 19A- 042.72, xe ô tô biển số 29D- 309.72, xe ô tô biển số 29B- 085.79 nêu trên.

h) Các dấu vết còn lại ở xe ô tô đầu kéo biển số 15C- 182.73 kéo theo rơ moóc biển số 15R- 094.39, xe ô tô biển số 30K- 742.10, xe ô tô biển số 30E- 699.79, xe ô tô biển số 14A- 475.78, xe ô tô biển số 19A- 042.72, xe ô tô biển số 29D- 309.72, xe ô tô biển số 29B- 085.79 được ghi nhận trong “Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông” của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ, thành phố Hà Nội hiện không thể hiện rõ, không đủ yếu tố để giám định so sánh.

2. Vị trí va chạm trên mặt đường tại hiện trường giữa xe ô tô đầu kéo biển số 15C- 182.73 kéo theo rơ moóc biển số 15R- 094.39, xe ô tô biển số 30K- 742.10, xe ô tô biển số 30E- 699.79, xe ô tô biển số 14A- 475.78, xe ô tô biển số 19A-

042.72, xe ô tô biển số 29D- 309.72, xe ô tô biển số 29B- 085.79 tại mục “1” nêu trên thuộc làn đường thứ nhất bên trái (tính từ trái sang phải) của chiều đường từ K đi cầu Đông Trù trên đường T.

3. Không xác định được tốc độ của xe ô tô đầu kéo biển số 15C- 182.73 kéo theo rơ moóc biển số 15R- 094.39, xe ô tô biển số 30K- 742.10, xe ô tô biển số 30E- 699.79, xe ô tô biển số 14A- 475.78, xe ô tô biển số 19A- 042.72, xe ô tô biển số 29D- 309.72, xe ô tô biển số 29B- 085.79 tại thời điểm xảy ra va chạm.

4. Không xác định được cơ chế hình thành dấu vết số 9 (được kí hiệu trong biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường).

Kỹ thuật an toàn phương tiện:

- Xe ô tô BKS 30K-742.10, xe ô tô BKS 30E-699.79, xe ô tô BKS 14A-475.78, xe ô tô BKS 19A-042.72, xe ô tô BKS 29D-309.72 và xe ô tô đầu kéo biển số 15C-182.73 kéo theo rơ moóc biển số 15R- 094.39 bị hỏng do va chạm tai nạn nên không kiểm tra được hệ thống kỹ thuật an toàn phương tiện.

- Xe ô tô biển số 29B- 085.79: Hệ thống phanh tác dụng.

Xác minh đồ vật, tài liệu tạm giữ:

- Xe ô tô BKS 30K- 742.10 đăng ký mang tên Công ty Cổ phần C3. Công ty Cổ phần C3 thuê ông Đỗ Văn S làm lái xe.

- Xe ô tô BKS 30E- 699.79 nhãn hiệu Mercedes đăng ký mang tên Nguyễn Diệu H1. Chị H1 cho anh Vũ Đức T mượn xe ô tô BKS 30E- 699.79.

- Xe ô tô BKS 14A- 475.78 đăng ký mang tên Lê Hà L3. Ông Lê Tuấn N4 (bố chị Lê Hà L3) cung cấp: Xe ô tô BKS 14A- 475.78 là tài sản của ông N4 do con gái là Lê Hà L3 đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và thuê anh Lương Hoài N1 làm lái xe.

- Xe ô tô BKS 19A- 042.72 là tài sản của anh Nguyễn Thái N2, đăng ký mang tên anh N2.

- Xe ô tô BKS 29D- 309.72 đăng ký mang tên Công ty TNHH T6. Công ty TNHH T6 uỷ quyền cho anh Trần Mạnh T1 sử dụng.

- Xe ô tô BKS 29B- 085.79 là tài sản của vợ chồng anh Nguyễn Doãn N3, giấy chứng nhận đăng ký mang tên vợ là Lê Thị Kim T2.

- Xe ô tô đầu kéo BKS 15C- 182.73 nhãn hiệu INTERNATIONAL, số máy 79414284, số khung APR8BN323936; rơ moóc BKS 15R- 094.39 đăng ký mang tên Công ty TNHH Đ1 (địa chỉ: C A10 L, N, Hải Phòng). Ngày 15/01/2024, Công ty TNHH Đ1 ký hợp đồng với Công ty TNHH D1 (địa chỉ: Số B T, P. Đ, H, Hải Phòng) về việc thuê xe ô tô đầu kéo BKS 15C- 182.73, rơ moóc BKS 15R- 094.39.

Công ty TNHH D1 thuê bị can Nguyễn Hoài N làm lái theo hợp đồng lao động.

Cơ quan điều tra Yêu cầu định giá tài sản đối với thiệt hại. Tại bản Kết luận định giá tài sản số 08/HĐĐGTS ngày 15/01/2025 của Hội đồng định giá tài sản huyện Đ, kết luận: Tổng giá trị của tài sản bị thiệt hại 1.496.676.400đ (một tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi sáu nghìn bốn trăm đồng), trong đó:

- Xe ô tô BKS 30K- 742.10 bị thiệt hại 666.462.000đ (sáu trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

- Xe ô tô BKS 30E- 699.79 bị thiệt hại 174.452.400đ (một trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm năm mươi hai nghìn, bốn trăm đồng).
- Xe ô tô BKS 14A- 475.78 bị thiệt hại 559.541.000đ (năm trăm năm mươi chín triệu, năm trăm bốn mươi một nghìn đồng).
- Xe ô tô BKS 19A- 042.72 bị thiệt hại 70.371.000đ (bảy mươi triệu, ba trăm bảy mươi một nghìn đồng).
- Xe ô tô BKS 29D- 309.72 bị thiệt hại 25.850.000đ (hai mươi năm triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng).

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hoài N khai báo phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ: N điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 15C-182.73 kéo rơ moóc BKS 15R-094.39 lưu thông trên đường T, chiều cầu T hướng cầu Đ với vận tốc khoảng 40Km/h. Do ngủ gật nên xe ô tô do N đã điều khiển xe đâm, đẩy các xe ô tô phía trước cùng chiều.

- Xe ô tô BKS 30K- 742.10 đăng ký mang tên Công ty Cổ phần C3. Công ty Cổ phần C3 thuê ông Đỗ Văn S làm lái xe.

- Xe ô tô BKS 30E- 699.79 nhãn hiệu Mercedes đăng ký mang tên Nguyễn Diệu H1. Chị H1 cho anh Vũ Đức T mượn xe ô tô BKS 30E- 699.79.

- Xe ô tô BKS 14A- 475.78 đăng ký mang tên Lê Hà L3. Ông Lê Tuấn N4 (bố chị Lê Hà L3) cung cấp: Xe ô tô BKS 14A- 475.78 là tài sản của ông N4 do con gái là Lê Hà L3 đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và thuê anh Lương Hoài N1 làm lái xe.

- Xe ô tô BKS 19A- 042.72 là tài sản của anh Nguyễn Thái N2, đăng ký mang tên anh N2.

- Xe ô tô BKS 29D- 309.72 đăng ký mang tên Công ty TNHH T6. Công ty TNHH T6 uỷ quyền cho anh Trần Mạnh T1 sử dụng.

- Xe ô tô BKS 29B- 085.79 là tài sản của vợ chồng anh Nguyễn Doãn N3, giấy chứng nhận đăng ký mang tên vợ là Lê Thị Kim T2.

- Xe ô tô đầu kéo BKS 15C- 182.73 nhãn hiệu INTERNATIONAL, số máy 79414284, số khung APR8BN323936; rơ moóc BKS 15R- 094.39 đăng ký mang tên Công ty TNHH Đ1 (địa chỉ: C A10 L, N, Hải Phòng). Ngày 15/01/2024, Công ty TNHH Đ1 ký hợp đồng với Công ty TNHH D1 (địa chỉ: Số B T, P. Đ, H, Hải Phòng) về việc thuê xe ô tô đầu kéo BKS 15C- 182.73, rơ moóc BKS 15R- 094.39.

Công ty TNHH D1 thuê bị can Nguyễn Hoài N làm lái theo hợp đồng lao động.

Kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với anh Đỗ Văn S, anh Vũ Đức T, anh Lương Hoài N1, anh Nguyễn Thái N2, anh Trần Mạnh T1, anh Nguyễn Doãn N3 và bị can Nguyễn Hoài N, kết quả: Ethanol 0,0mg/L khi thở; âm tính với chất ma túy.

Kiểm tra dữ liệu camera hành trình trên xe ô tô BKS 30E- 699.79: Hình ảnh xe ô tô đang dừng phía sau xe ô tô BKS 14A-475.78 (thời gian hiển thị trên hình ảnh 2024/11/22 16:55:00). Hình ảnh xe ô tô bị đẩy về phía trước và sang trái dẫn đến va chạm với xe ô tô phía trước (thời gian hiển thị trên hình ảnh 2024/11/22 16:55:21). Anh Vũ Đức T khẳng định hình ảnh trong đoạn video của camera hành trình là

hình ảnh thực tế thời điểm xảy ra tai nạn, do chưa điều chỉnh ngày trên camera hành trình nên hiện 2024/11/22.

Kiểm tra dữ liệu giám sát hành trình đối với xe ô tô đầu kéo BKS 15C-182.73, kết quả: Trước khi dừng, xe ô tô đầu kéo BKS 15C-182.73 lưu thông với vận tốc lần lượt 41Km/h, 42Km/h, 41Km/h.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định nguyên nhân tai nạn:

- Nguyễn Hoài N điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát gây tai nạn, vi phạm Khoản 23 Điều 8 Luật giao thông đường bộ.

- Anh Đỗ Văn S, anh Vũ Đức T, anh Lương Hoài N1, anh Nguyễn Thái N2, anh Trần Mạnh T1 và anh Nguyễn Doãn N3 đang dừng xe chờ tín hiệu đèn giao thông, không có lỗi trong vụ tai nạn.

Ngày 06/12/2024, Cơ quan điều tra Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu: Trao trả xe ô tô BKS 29B- 085.79 cho anh Nguyễn Doãn N3.

Ngày 18/12/2024, Cơ quan điều tra Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu: Trao trả xe ô tô BKS 30K- 742.10 và giấy tờ xe cho Công ty Cổ phần C3; trao trả xe ô tô BKS 30E- 699.79 và giấy tờ xe cho anh Vũ Đức T; trao trả xe ô tô BKS 14A- 475.78 và giấy tờ xe cho ông Lê Tuấn N4; trao trả xe ô tô BKS 19A- 042.72 và giấy tờ xe cho anh Nguyễn Thái N2; trao trả xe ô tô BKS 29D- 309.72 và giấy tờ xe cho anh Trần Mạnh T1.

Phần dân sự:

Nguyễn Hoài N bồi thường cho anh Vũ Đức T 135.000.000 đồng để sửa chữa thiệt hại của xe ô tô BKS 30E-699.79; Bồi thường cho anh Nguyễn Thái N2 50.000.000 đồng để sửa chữa thiệt hại của xe ô tô BKS 19A-042.72; Bồi thường cho anh Trần Mạnh T1 23.000.000 đồng để sửa chữa thiệt hại của xe ô tô BKS 29D-309.72. Anh T, anh N2 và anh T1 sau khi nhận tiền, không có đề nghị gì khác về phần dân sự.

Gia đình bị can Nguyễn Hoài N bồi thường cho ông Lê Tuấn N4 237.800.000 đồng. Ông N4 nhận tiền, không có đề nghị gì khác về phần dân sự.

Anh Nguyễn Doãn N3 xin tự chịu đối với thiệt hại của xe ô tô BKS 29B-085.79 do xe bị hỏng nhẹ.

- Đối với phần thiệt hại của xe ô tô BKS 30K-742.10 số tiền 666.462.000 đồng. Do xe ô tô BKS 30K-742.10 có tham gia bảo hiểm. Giữa Công ty Cổ phần C3 và công ty B1 có thoả thương lượng bồi thường Công ty B1 đã bồi thường cho Công ty Cổ phần C3 590.000.000 đồng. Công ty B1 yêu cầu Nguyễn Hoài N và Công ty TNHH D1 bồi thường cho Công ty số tiền 590.000.000 đồng. Hiện N và Công ty D1 chưa bồi thường cho Công ty B1.

Cáo trạng số 36/CT-VKSKV7 ngày 13/8/2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 – Hà Nội quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Hoài N về tội: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa,

Bị cáo Nguyễn Hoài N thừa nhận toàn bộ sự việc va chạm giao thông, thừa nhận hành vi của bị cáo như Cáo trạng đã nêu. Bị cáo nhận thức được hành vi của

mình là vi phạm pháp luật. Về dân sự: Bị cáo đề nghị giải quyết theo pháp luật. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo đã ăn năn, hối cải và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty B1 yêu cầu bị cáo và bị đơn dân sự là Công ty TNHH D1 và TV bồi thường số tiền đã chi trả bảo hiểm cho bị hại là 590.000.000 đồng (Năm trăm chín mươi triệu đồng).

Đại diện theo ủy quyền của bị đơn dân sự là Công ty TNHH D1 khẳng định lỗi hoàn toàn là do bị cáo, bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường và yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 – Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích nội dung, tính chất của vụ án, một lần nữa khẳng định việc truy tố bị cáo về tội danh và điều luật như Cáo trạng đã nêu là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm g Khoản 2 Điều 260; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

- Xử phạt: Nguyễn Hoài N từ 40 tháng đến 42 tháng tù giam. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam 01/4/2025.

- Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 600, 601 Bộ luật dân sự buộc Công ty TNHH D1 bồi thường cho Công ty B1 số tiền 590.000.000 đồng và bị cáo có nghĩa vụ trả lại Công ty TNHH D1 và TV số tiền trên.

- Về vật chứng: Trả lại Công ty TNHH D1 và TV 01 xe ô tô đầu kéo BKS 15C-182.73 kéo rơ moóc BKS 15R-094.39.

- Về tài liệu, chứng cứ kèm theo hồ sơ vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử cho thi hành trả lại cho bị cáo 01 Giấy phép lái xe.

- Bị cáo phải chịu án phí, những người tham gia tố tụng có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố T4, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 – Hà Nội, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Về hành vi và tội danh của bị cáo: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác tại cơ quan điều tra, được chứng minh bằng sơ đồ hiện trường, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám các dấu vết phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông, biên bản khám nghiệm tử thi, kết luận giám định dấu vết, phương tiện. Vì vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 30/11/2024, trên đường T thuộc địa phận thôn V, xã Đ, thành phố Hà Nội Nguyễn

Hoài N điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 15C-182.73 kéo rơ moóc BKS 15R-094.39 lưu thông trên đường T, chiều cầu T hướng cầu Đ không chấp hành luật giao thông đường bộ: Điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát đâm vào xe phía trước cùng chiều, vi phạm Khoản 23 Điều 8 Luật giao thông đường bộ dẫn đến đâm vào các xe: Xe ô tô con, nhãn hiệu Toyota BKS 30K-742.10 do anh Đỗ Văn S điều khiển; xe ô tô con Mercedes BKS 30E-699.79 do anh Vũ Đức T điều khiển; xe ô tô con nhãn hiệu Mercedes Benz BKS 14A-475.78 do anh Lương Hoài N1 điều khiển; xe ô tô nhãn hiệu Mazda, BKS 19A-042.72 do anh Nguyễn Thái N2 điều khiển; xe ô tô tải van, nhãn hiệu Kia BKS 29D-309.72 do anh Trần Mạnh T1 điều khiển và xe ô tô khách nhãn hiệu Caunty HM BKS 29B-085.79 do anh Nguyễn Doãn N3 điều khiển phía trước cùng chiều, đang dừng xe do tín hiệu đèn giao thông tại ngã tư màu đỏ.

Hậu quả: Xe ô tô BKS 30K-742.10, xe ô tô BKS 30E-699.79, xe ô tô BKS 14A-475.78, xe ô tô BKS 19A-042.72, xe ô tô BKS 29D-309.72 và xe ô tô BKS 29B-085.79 bị hỏng. Tổng giá trị của tài sản bị thiệt hại 1.496.676.400đ (một tỷ, bốn trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm bảy mươi sáu nghìn, bốn trăm đồng), trong đó:

- Xe ô tô BKS 30K- 742.10 bị thiệt hại 666.462.000đ (sáu trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm sáu mươi hai nghìn đồng).
- Xe ô tô BKS 30E- 699.79 bị thiệt hại 174.452.400đ (một trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm năm mươi hai nghìn, bốn trăm đồng).
- Xe ô tô BKS 14A- 475.78 bị thiệt hại 559.541.000đ (năm trăm năm mươi chín triệu, năm trăm bốn mươi một nghìn đồng).
- Xe ô tô BKS 19A- 042.72 bị thiệt hại 70.371.000đ (bảy mươi triệu, ba trăm bảy mươi một nghìn đồng).
- Xe ô tô BKS 29D- 309.72 bị thiệt hại 25.850.000đ (hai mươi năm triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng).

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tội phạm không chỉ xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý Nhà nước về an toàn giao thông đường bộ mà còn xâm phạm đến tài sản của người khác. Bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng do coi thường pháp luật, chủ quan nên vẫn vi phạm.

Do đó, hành vi của bị cáo phạm tội: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tội phạm và hình phạt quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự. Nội dung Điều luật quy định:

Điều 260 BLHS quy định:

“1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm;

c, Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%.

...

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

g, Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

...

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Việc đưa bị cáo ra xét xử và có mức hình phạt thỏa đáng nhằm mục đích giáo dục bị cáo trở thành người tốt, đồng thời đấu tranh, tuyên truyền pháp luật và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật trước mọi hành vi phạm tội là cần thiết.

[3] Về nhân thân và tiền án, tiền sự của bị cáo: Bị cáo có 02 tiền án đã được xóa, nhân thân xấu.

[4] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

- Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã bồi thường khắc phục phần lớn hậu quả; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, các bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, ông nội bị cáo là cụ Nguyễn Văn C2 là người có công với cách mạng, được tặng thưởng Huy chương nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về hình phạt chính: Khi lượng hình, Tòa án xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo để từ đó có hình phạt tương xứng với mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo, cụ thể: Bị cáo phạm tội nghiêm trọng, xâm phạm an toàn giao thông trong bối cảnh hiện nay tình trạng tai nạn giao thông trên cả nước đang có xu hướng gia tăng rõ rệt với tỷ lệ người chết tăng cao, trong đó một trong những nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông quá kém, không được cải thiện nhiều trong những năm gần đây. Bị cáo có nhân thân xấu. Do đó, việc cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian để giáo dục là cần thiết trong công tác phòng chống tội phạm mới đủ răn đe. Tuy nhiên hội đồng xét xử cũng xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt vì bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ thể hiện sự khoan hồng của pháp luật trong chính sách hình sự nhân đạo của Đ và Nhà nước để bị cáo có cơ hội cải tạo sớm trở về xã hội là phù hợp với quy định của pháp luật.

Về hình phạt bổ sung: Xét điều kiện liên quan đến bị cáo thấy không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 601 Bộ luật dân sự, Công ty TNHH D1 và TV là người chiếm hữu hợp pháp của nguồn nguy hiểm cao độ nên phải có trách nhiệm bồi thường cho Công ty B1 số tiền 590.000.000 đồng (Năm trăm chín mươi triệu đồng); Căn cứ vào Điều 600 Bộ luật dân sự, bị cáo Nguyễn Hoài N là người gây ra thiệt hại nên phải có nghĩa vụ hoàn trả cho Công ty TNHH D1 và TV số tiền trên.

Yêu cầu của Công ty B1 có căn cứ nên được chấp nhận.

[7] Về vật chứng: Đối với 01 xe ô tô đầu kéo BKS 15C-182.73 kéo rơ moóc BKS 15R-094.39 bị cáo N điều khiển gây tai nạn Công ty TNHH D1 và TV không biết, việc trả lại không ảnh hưởng đến việc xét xử và thi hành án nên cần trả lại cho

Công ty TNHH D1 và TV là phù hợp với quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

[8] Về tài liệu kèm theo hồ sơ vụ án: Giấy phép lái xe số 300100303749 do Bộ G cấp cho bị cáo Nguyễn Hoài N ngày 01/11/2024 được coi là giấy tờ tùy thân của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại bị cáo là phù hợp với quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

[9] Quan điểm của Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 – Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên toà về hình phạt chính, hình phạt bổ sung đối với bị cáo, trách nhiệm dân sự và xử lý các tài liệu là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật nên được chấp nhận.

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[11] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, những người tham gia tố tụng khác có quyền kháng cáo theo luật định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hoài N phạm tội: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

2. Về hình phạt chính:

Căn cứ Điểm g Khoản 2 Điều 260; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Nguyễn Hoài N 40 (Bốn mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 01/4/2025.

3. Về dân sự: Căn cứ Điều 600, Điều 601 Bộ luật dân sự

Buộc Công ty TNHH D1 bồi thường cho Công ty B1 số tiền 590.000.000 đồng (Năm trăm chín mươi triệu đồng) và buộc bị cáo Nguyễn Hoài N phải có nghĩa vụ hoàn trả cho Công ty TNHH D1 và TV số tiền trên.

4. Về vật chứng và tài liệu kèm theo hồ sơ vụ án:

Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Trả lại Công ty TNHH D1 và TV:

+ Xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu INTERNATIONAL, số máy 79414284, số khung APR8BN323936 (đã qua sử dụng); biển số 15C-182.73; giấy biên nhận thể chấp và bản sao đăng ký xe ô-tô BKS 15C-182.73; Giấy chứng nhận kiểm định xe ô-tô BKS 15C-182.73.

+ Rơ moóc nhãn hiệu KAILE, số khung LF59DG37F0P01970 (đã qua sử dụng); biển số 15R-094.39; giấy chứng nhận thể chấp và bản sao đăng ký xe 15R-094.39; giấy chứng nhận kiểm định 15R-094.39.

(Tình trạng vật chứng như Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 28/8/2025 giữa Công an thành phố T4 và Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 7 - Hà Nội).

Trả lại bị cáo Nguyễn Hoài N Giấy phép lái xe số 300100303749 do Bộ G cấp ngày 01/11/2024 (Hiện đang lưu kèm theo hồ sơ vụ án).

4. Về án phí:

- Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự;
- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị đơn dân sự là Công ty TNHH D1 phải chịu 27.600.000 đồng (Hai mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo:

Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự;

Án xử công khai sơ thẩm.

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án. Bị đơn dân sự có mặt có quyền kháng cáo phần liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Nguyên đơn dân sự vắng mặt và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Nơi nhận: **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

- TAND Thành phố Hà Nội;
- VKSND khu vực 7 – Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Phòng Thi hành án dân sự khu vực 7 – Hà Nội;
- UBND xã Chí Minh;
- Bị cáo và những người tham gia tố tụng
- Lưu hồ sơ./.

Nguyễn Thị Ngọc Lan

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÔNG ANH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc**

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 06 tháng 3 năm 2018

Tại: phòng nghị án tầng 2 - Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Bùi Tiến Trung**.

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông **Dương Xuân Đính**

2/ Bà **Ngô Thị Thu Hiền**

Tiến hành nghị án đối với vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 12/2018/TLHS-ST ngày 02 tháng 02 năm 2018 đối với:

Bị cáo **Trần Quang Tịnh**, sinh năm 1979 tại Hà Nội.

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật.

**HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU:**

1/ Về tội danh: Hội đồng xét xử nhất trí biểu quyết 3/3:

Tuyên bố bị cáo **Trần Quang Tịnh** phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

2/ Điều luật áp dụng và hình phạt:

Hội đồng xét xử nhất trí biểu quyết 3/3 căn cứ vào:

Điều 249, khoản 1, điểm c; Điều 51 khoản 1 điểm s Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Trần Quang Tịnh 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 04/11/2017.

3/ Các vấn đề khác: Hội đồng xét xử nhất trí biểu quyết 3/3:

- Căn cứ Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự

Hội đồng xét xử biểu quyết nhất trí 3/3: Quyết định tạm giam bị cáo 45 ngày để đảm bảo thi hành án kể từ ngày tuyên án.

- Căn cứ Điều 47 khoản 1 điểm c Bộ luật hình sự 2015; Điều 106 khoản 2 điểm a Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì niêm phong có chứa 0,334 gam Hêrôin. (Tình trạng vật chứng như biên bản giao, nhận vật chứng ngày 31/01/2018 giữa Công an huyện Đông Anh và Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Anh).

- Căn cứ Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 331 khoản 1; Điều 332 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Điều 21 khoản 1 và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án cùng danh mục kèm theo.

Bị cáo Trần Quang Tịnh phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Giao các bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

Trong trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Án xử công khai sơ thẩm. Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Biên bản nghị án đã được các thành viên Hội đồng xét xử đọc lại, nhất trí 100% (3/3) thông qua./.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN
TÒA**